ESCANEA PREGUNTAS EXÁMENES OFICIALES Tema 4

La Constitución española de1978

Preámbulo: declaración solemne de intenciones.
- Garantizar convivencia democrática.
- Consolidar Estado de Derecho.
- Proteger a los españoles y pueblos de España.
- Promover progreso de la cultura y de la economía.
- Establecer una sociedad democrática avanzada[23].
- Colaborar relaciones pacíficas con los pueblos de la Tierra.

En consecuencia:
- las CC. GG. **aprueban** y
- el pueblo español **ratifica** la CE.

(2) **Referéndum: 6/12/1978**
Sancionada por el rey: 27/12/1978
Publicación BOE y entrada en vigor: 29/12/1978

Estructura material

- **Preámbulo.** Pórtico. Declaración solemne de intenciones (sin fuerza jurídica).
(4) - **Parte dogmática:** título preliminar y título I.
- **Parte orgánica:** títulos II al IX.
- **Parte dedicada a reforma:** título X.

(6) **169** artículos, 4 DA, 9 DT, 1 DD y 1 DD.

Preámbulo.
Título preliminar.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales.
Cap. I. Españoles y extranjeros.
Cap. II. Derechos y libertades.
Sección 1ª. Derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Sección 2ª. Derechos y deberes de los ciudadanos.
Cap. III. Principios rectores de la política social y económica.
Cap. IV. Garantías de las libertades y de los derechos fundamentales.
Cap. V. Suspensión de los derechos y libertades.
Título II. Corona.
Título III. Cortes Generales.
Cap. I. Cámaras.
Cap. II. Elaboración de las leyes.
Cap. III. Tratados internacionales.
Título IV. Gobierno y la Administración.
Título V. Relaciones entre Gobierno y las CC. GG.
Título VI. Poder judicial.
Título VII. Economía y Hacienda.
Título VIII. Organización territorial del Estado.
Cap. I. Principios generales.
Cap. II. Administración local.
Cap. III. Comunidades autónomas.
Título IX. Tribunal Constitucional (TC).
Título X. Reforma constitucional.

NOTA
RECONOCER · GARANTIZAR · PROTEGER

TÍTULO PRELIMINAR

Valores fundamentales, soberanía nacional y forma política del Estado

1 Art. **Valores superiores del ordenamiento jurídico español**

[20] Art. 1.1 CE: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político[23].

(1)

- Soberanía nacional. Art. 1.2 CE: reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.[22]

(3) **- Forma política del Estado.** Art. 1.3 CE: monarquía parlamentaria.

Fundamento de la CE y Estado autonomista

2 Art. La Constitución se fundamenta en la **indisoluble unidad de la nación** española, patria común e indivisible de todos los españoles, y **R y G** el derecho a la **autonomía** de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

(5)

Lengua oficial

3 Art. 1: el castellano es la **lengua española oficial** del Estado. Todos los españoles tienen el **deber** de conocerla y el **derecho** a usarla.

(7)

2.: las **demás lenguas** españolas serán también oficiales en las respectivas CC. AA. de acuerdo con sus estatutos.

3.: la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un **patrimonio cultural** que será objeto de especial respeto y protección.

Bandera

4 Art. **De España:** la bandera de España está formada por **tres franjas horizontales**, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

(8)

Autonómicas: los estatutos **podrán reconocer** banderas y enseñas propias de las CC. AA. Estas se utilizarán **junto a** la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

MARGEN IZQUIERDO (NOTAS / SELLOS)

MARGEN EXTENDIDO (ESTUDIO)

1. Art. 1.1 · 4 valores superiores: LIBERTAD, JUSTICIA, IGUALDAD y PLURALISMO POLÍTICO.
2. FECHAS 1978: referéndum 6-XII · sanción del rey 27-XII · BOE y entrada en vigor 29-XII.
3. 1.2 soberanía: pueblo español · 1.3 forma política: MONARQUÍA PARLAMENTARIA.
4. Dogmática = T. preliminar + T. I · Orgánica = T. II al IX · Reforma = T. X.
5. Art. 2: unidad indisoluble de la nación + derecho a la autonomía + solidaridad.
6. 169 arts. + 4 DA, 9 DT, 1 DD. El Preámbulo NO tiene fuerza jurídica.
7. Art. 3: castellano oficial (deber de conocerlo, derecho a usarlo). Otras lenguas: cooficiales en su CCAA.
8. Art. 4 bandera: ROJA-AMARILLA-ROJA: la amarilla, doble de ancha.

Capital del Estado

5 Art.

La capital del Estado es la **villa de Madrid**.

Partidos políticos

6 Art.

Expresan 22:

- el pluralismo político,
- concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y
- son instrumento fundamental para la participación política.
- Su **creación y el ejercicio** de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

Sindicatos y asociaciones

7 Art.

Contribuyen a la **defensa y promoción de los intereses económicos y sociales** que les son propios.

Su **creación y el ejercicio** de su actividad **son libres** dentro del respeto a la Constitución y a la ley.

La **estructura interna y funcionamiento de art. 6 y 7** deberán ser democráticos.

Fuerzas armadas

8 Art.

Constituidas por el **ejército de tierra, la armada y el ejército del aire** 24, tienen como misión 21:

- 6 **la soberanía e independencia** de España,
- **defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional**.

Una **ley orgánica** regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Principio de legalidad

9 Art.

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la **CE y al resto del OJ**.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la **libertad y la igualdad del individuo y de los grupos** en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

La CE 6:

- el **principio de legalidad**,
- la **jerarquía normativa**,
- la **publicidad de las normas**,
- la **irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales 23,
- la **seguridad jurídica**,
- la **responsabilidad** y
- la **interdicción de la arbitrariedad** de los poderes públicos.

TÍTULO I. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

Derechos de la persona

10 Art.

La **dignidad** de la persona, los **derechos inviolables** que le son inherentes, el **libre desarrollo de la personalidad**, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son **fundamento del orden político y de la paz social**.

Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la CE reconoce se interpretarán de conformidad con la **DUDH** y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Cap. I. De los españoles y extranjeros

Los artículos 11 y 12, *vid* tema 1.

Derechos de los extranjeros

13 Art.

Libertades públicas: los extranjeros **gozarán** en España de las **libertades públicas** que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

Derechos: solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23, **salvo** lo que, atendiendo a **criterios de reciprocidad**, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de **sufragio activo y pasivo** en las **elecciones municipales**.

Extradición: solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al **principio de reciprocidad** 24. Quedan **excluidos** de la extradición los delitos políticos (no considerándose como tales los actos de terrorismo).

Derecho de asilo: la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Cap. II. Derechos y libertades

Pº de igualdad ante la ley

14 Art.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

MARGEN EXTENDIDO (ESTUDIO)

1. Art. 9.3 garantiza: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad (sancionadoras), seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
2. Art. 5: capital = Madrid.
3. Art. 6 partidos: pluralismo, formación y manifestación de la voluntad popular, instrumento de participación. Libres pero dentro de la ley.
4. Art. 10: dignidad, derechos inviolables y libre desarrollo de la personalidad = fundamento del orden político y la paz social.
5. Art. 8 FFAA: Tierra, Armada y Aire. Misión: soberanía, independencia, integridad territorial y orden constitucional. Bases: LEY ORGÁNICA.
6. Art. 13: extranjeros, libertades públicas sí; derechos del art. 23 solo españoles (salvo sufragio municipal por reciprocidad).
7. Art. 14 · igualdad ante la ley, sin discriminación (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión...).

ESCANEA PREGUNTAS EXÁMENES OFICIALES Tema 4

Sección I. De los derechos fundamentales y libertades públicas

Derecho a la vida y a la integridad física y moral

15 Art.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

(2) Queda **abolida la pena de muerte**, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Libertad ideológica, religiosa y de culto (? ex.2015)

16 Art.

Se G la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

(3) **Nadie podrá ser obligado** a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

Los poderes públicos (PP) **tendrán en cuenta** las creencias religiosas de la sociedad española y **mantendrán** las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones.

Derecho a la libertad y seguridad 20

17 Art.

Libertad y seguridad: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

Detención preventiva: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el **plazo máximo de 72 horas**, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. (4)

Derechos del detenido: toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar.

Se G la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

(6) ***Habeas corpus***: la ley regulará un procedimiento de *habeas corpus* para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Derecho al honor, intimidad...

18 Art.

Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen: se G el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 25

Inviolabilidad del domicilio: el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. (1)

Secreto de las comunicaciones: se G el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Uso de la informática: la ley limitará el uso de la informática para G el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Derecho a la libertad de residencia y de circulación por el territorio nacional

19 Art.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Derecho a la libertad de pensamientos, ideas, opiniones y expresión 20

20 Art.

a) A **expresar y difundir**: libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la **producción y creación** literaria, artística, científica y técnica.

c) A la **libertad de cátedra** 25.

d) A comunicar o recibir libremente **información** veraz por cualquier medio de difusión 23. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Censura previa: el ejercicio de estos derechos **no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa**. (5)

Medios de comunicación de EE. PP.: la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y G el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

Límites: estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos R en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. (7)

1. Art. 18 domicilio: entrada solo con consentimiento, resolución judicial o flagrante delito.
2. Art. 15: vida e integridad. Pena de muerte ABOLIDA, salvo leyes penales militares en tiempo de guerra.
3. Art. 16: nadie obligado a declarar su ideología/religión. Ninguna confesión es estatal.
4. Art. 17: detención preventiva máx. 72 h → libertad o a disposición judicial. ¡Clásico de examen!
5. Art. 20: NO censura previa. Secuestro de publicaciones solo por resolución judicial.
6. Habeas corpus: procedimiento para puesta inmediata a disposición judicial del detenido ilegalmente.
7. Límites 20: honor, intimidad, propia imagen y protección de juventud e infancia.

Secuestro: solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Derecho de reunión y manifestación

21 Art.

Se (R) el derecho de **reunión pacífica y sin armas**. El ejercicio de este derecho **no necesitará autorización previa**.

En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones **se dará comunicación previa a la autoridad**, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Derecho de asociación

22 Art.

Se (R) el derecho de asociación.

Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito **son ilegales**.

Las asociaciones constituidas al **amparo** de este art. deberán **inscribirse en un registro** a los solos efectos de publicidad.

Las asociaciones **solo podrán ser disueltas o suspendidas** en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

Se **prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.**

Derecho a participar en asuntos públicos

23 Art.

Los ciudadanos tienen el derecho a **participar en los asuntos públicos**, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio.

Asimismo, tienen derecho a **acceder** en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Derecho a la tutela judicial efectiva

24 Art.

Todas las personas tienen derecho a obtener la **tutela efectiva** de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.**

Asimismo, todos tienen **derecho:**

- al juez ordinario predeterminado por la ley,

- a la **defensa y a la asistencia** de letrado,

- a ser **informados** de la acusación formulada contra ellos,

- a un proceso público **sin dilaciones** indebidas y con todas las **garantías**,

- a utilizar los **medios de prueba** pertinentes para su defensa,

- a **no declarar contra sí mismos**,

- a **no confesarse culpables** y

- a la **presunción de inocencia**.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, **no se estará obligado** a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Principio de legalidad

25 Art.

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse **no** constituyan **delito, falta o infracción administrativa**, según la legislación vigente en aquel momento.

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán **orientadas** hacia la **reeducación y reinserción social** y **no podrán consistir en trabajos forzados**.

El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, **tendrá derecho a un trabajo remunerado** y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

La Administración civil **no podrá imponer sanciones** que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Prohibición de los tribunales de honor

26 Art.

Se **prohíben los tribunales de honor** en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Derechos dentro de la esfera educativa

27 Art.

1) todos tienen el **derecho a la educación**.

Se (R) la **libertad de enseñanza**.

2) **objeto** de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3) los poderes públicos (G) el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la **formación religiosa y moral** que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

1. Art. 21 reunión: pacífica y sin armas, SIN autorización previa. Lugares de tránsito público: comunicación previa; solo se prohíbe por riesgo para personas o bienes.

2. Art. 25: legalidad penal. Penas orientadas a reeducación y reinserción. Prohibidos trabajos forzados.

3. Art. 22: prohibidas asociaciones SECRETAS y PARAMILITARES. Disolución solo por resolución judicial motivada.

4. Art. 26: prohibidos los tribunales de honor en la Admón. civil.

5. Art. 24 tutela judicial efectiva: sin indefensión. Juez ordinario, defensa y letrado, no declarar, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

(1) 4) la enseñanza básica es **obligatoria y gratuita**.

5) los poderes públicos (G) **el derecho de todos a la educación**, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6) se (R) a las personas físicas y jurídicas la **libertad de creación de centros docentes**, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7) los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el **control y gestión de todos los centros** sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8) los poderes públicos **inspeccionarán y homologarán** el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9) los poderes públicos **ayudarán** a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10) se (R) la **autonomía de las universidades**, en los términos que la ley establezca.

Derecho de sindicación y derecho a la huelga

28 Art. Todos tienen **derecho** a sindicarse libremente. La ley podrá **limitar o exceptuar** el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos.

La **libertad sindical** comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.

Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

Se (R) el **derecho a la huelga** de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Derecho de petición colectiva e individual

29 Art. Todos los españoles tendrán el derecho de petición **individual y colectiva**, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar **podrán ejercer este derecho solo individualmente** y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección II. Derechos y deberes de los ciudadanos

DD: derecho + deber

Dº: derecho

Art. 30. DD de defender a España. Los españoles tienen el **derecho y el deber de defender a España.** (2) Ley fija **obligaciones** militares y regulara objeción de conciencia y causas de exención de servicio militar (puede imponer prestación social sustitutoria).

Podrá establecerse **servicio civil** para cumplimiento de interés general. Por ley, podrán regularse **deberes** de ciudadanos en casos de **grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.**

Art. 31. DD de tributar. Todos contribuirán al **sostenimiento de los gastos públicos** de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad (24) (**en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio**). (3)

El **gasto público** realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de **eficiencia y economía**.

Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Art. 32. Dº a contraer matrimonio. El hombre y la mujer tienen **derecho** a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. (4)

La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Art. 33. Dº a la propiedad privada y a la herencia. Se (R) este derecho. La función social de estos delimitará su contenido conforme las leyes.

Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos **sino por** causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. (5)

Art. 34. Dº de fundación. Se (R) el derecho de fundación para **fines de interés general**, con arreglo a la ley. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los aptdos. 2 y 4 del art. 22.

Art. 35. DD de trabajar. Todos los españoles tienen el **deber de trabajar y el derecho al trabajo**, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, **sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo**. (6)

1. Art. 27 educación: enseñanza básica obligatoria y gratuita. Libertad de enseñanza.

2. Art. 30: derecho y deber de defender a España. Objeción de conciencia → ley (recurso de amparo).

3. Art. 31: todos contribuyen según capacidad económica. Principios: igualdad y progresividad. Sin alcance confiscatorio.

4. Art. 32: hombre y mujer, plena igualdad jurídica.

5. Art. 33: propiedad privada. Expropiación solo por utilidad pública/interés social + indemnización.

6. Art. 35: deber de trabajar + derecho al trabajo, libre profesión, remuneración suficiente.

La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Art. 36. Dº a colegiarse. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La **estructura interna y el funcionamiento** de los Colegios deberán ser **democráticos**.

Art. 37. Dº a la negociación colectiva. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Se R el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo 28. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Art. 38. Dº a la libertad de empresa

Se R la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos G y P su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

Cap. III. Principios rectores de la política social y económica

Art. 39. Protección a la familia y a la infancia. Los PP aseguran:

- la protección social, económica y jurídica de la familia.

- la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

Los **padres deben prestar asistencia** de todo orden a los hijos **habidos dentro o fuera del matrimonio**, durante su **minoría de edad** y en los demás casos en que legalmente proceda.

Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Art. 40. Marco profesional orientado a la formación profesional y al pleno empleo.

Los PP:

- **promoverán** las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una **política orientada al pleno empleo**.

- **fomentarán** una política que G la formación y readaptación profesional;

- **velarán** por la seguridad e higiene en el trabajo y

- G el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Art. 41 25. Seguridad Social. Los PP **mantendrán** un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias **serán libres**.

Art. 42. Emigración. El Estado **velará** especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política **hacia su retorno**.

Art. 43. Protección a la salud. Se R el derecho a la protección de la salud. Compete a PP **organizar y tutelar** la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Los PP:

- **Fomentarán** la educación sanitaria, la educación física y el deporte.

- **Facilitarán** la adecuada utilización del ocio.

Art. 44. Ciencia y cultura. Los PP **promoverán y tutelarán** el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Los PP **promoverán** la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Art. 45. Protección del medio ambiente. Todos tienen el **derecho a** disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los PP **velarán** por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes **violen lo dispuesto en el apartado anterior**: sanciones penales o administrativas y obligación de reparar el daño.

Art. 46. Patrimonio artístico. Los PP G la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de

1. Art. 41: régimen público de Seguridad Social.

2. Art. 43: protección de la salud. Compete a los PP organizar la salud pública.

3. CAP. III = principios rectores: NO son derechos directamente exigibles, informan la legislación.

4. Art. 39: familia e infancia (hijos iguales ante la ley).

5. Art. 45: medio ambiente (derecho + deber de conservarlo). Sanciones y reparar el daño.

ESCANEA PREGUNTAS EXÁMENES OFICIALES Tema 4

España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal **sancionará los atentados contra este patrimonio**.

Art. 47. Vivienda y urbanismo. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los PP **promoverán** las condiciones necesarias y **establecerán** las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos 23.

Art. 48. Atención a la juventud. Los PP **promoverán** las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 22

Art. 49. Protección de los discapacitados. Los discapacitados **ejercen los dos** del Título **en libertad e igualdad real y efectiva.** Se regulará por ley la protección especial. Los PP impulsarán políticas que 6 su plena autonomía personal e inclusión social en entornos universalmente accesibles. Fomentarán la participación de sus organizaciones. Se atenderán particularmente las **necesidades específicas de mujeres y menores con discapacidad.**

Art. 50. Protección a pensionistas y jubilados

Los PP 6, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Con independencia de las obligaciones familiares, **promoverán** su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Art. 51. Defensa de consumidores y usuarios. Los poderes públicos 6 la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

Los PP **promoverán** la información y la educación de los consumidores y usuarios, **fomentarán** sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

La ley **regulará** el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Art. 52. Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Cap. IV. Garantías de las libertades fundamentales

Artículo 53 CE. Vinculación a los poderes públicos

Los derechos y libertades R en el cap. II del T.I **vinculan** a todos los PP. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161, 1, a).

Cualquier ciudadano **podrá recabar** la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sec.I, Cap. II. Tít. I. 25 ante los **tribunales ordinarios** por un procedimiento basado en los principios de **preferencia y sumariedad** y, en su caso, a través del **recurso de amparo (también art. 30.2 objeción de conciencia)** ante el **Tribunal Constitucional**.

El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios R en el capítulo III **informarán** la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los PP. Solo podrán ser **alegados** ante la **jurisdicción ordinaria** 24 de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54 CE. Defensor del Pueblo

Una **ley orgánica** 25 regulará la institución del Defensor del Pueblo, como **alto comisionado de las Cortes Generales**, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto **podrá supervisar** la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales .

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

(LO 3/1981, de 6 de abril) El art. 54 CE establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo. En cumplimiento de este mandato constitucional se promulgó la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que regula a la institución del Defensor del Pueblo (en adelante LODP).

Elección

- Elegido por CC. GG.: **5 años** (*siendo posible su reelección*),

- Se dirigirá a las CC. GG. a través de los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.

- Se hará mediante la proposición de un candidato/s por parte de una **comisión mixta de Congreso-Senado** (designada por las CC. GG. **mayoría de 3/5** de cada cámara).

1. ART. 53: Cap. II vincula a TODOS los PP. Solo por ley (respeta el contenido esencial). Cap. III solo ante jurisdicción ordinaria según leyes.
2. Art. 47: vivienda digna. La comunidad participa en las plusvalías.
3. Art. 49: personas con discapacidad.
4. Art. 54 · DEFENSOR DEL PUEBLO: alto comisionado de las CCGG, regulado por LO. Defiende Tít. I.
5. Art. 50: pensiones adecuadas y actualizadas.
6. DP: elegido por CCGG, 5 años (reelegible), mayoría de 3/5.

	Poderes públicos	Regulación	Protección
(1) Dº y Libertades; art. 14. Derechos fundamentales y libertades públicas (sección 1ª, Cap. II, Tít. I)	**Vinculantes (eficacia inmediata):** Todos los poderes públicos (poder ejecutivo, legislativo y judicial) estarán vinculados en sus actuaciones a lo que indiquen estos artículos y derechos. Es decir, en ningún caso pueden legislar o actuar en contra de ellos.	**Ley orgánica:** se desarrollarán y regularán mediante ley orgánica (excepto el artículo 14).	**Jurisdicción ordinaria:** jueces y tribunales (normales). Se atienden por trámite sumarial y preferente. **Tribunal Constitucional:** - Recurso de inconstitucionalidad. - Recurso de amparo (válido también para la objeción de conciencia del art. 30.2 CE).
(2) Derechos y deberes (secc. 2ª, cap. II, Tít. I)		Sometido a reserva de ley (norma con rango de ley).	**Jurisdicción ordinaria:** trámite ordinario y no sumarial ni preferente (el juez tiene la obligación de resolver en cualquier caso). **Tribunal Constitucional:** Recurso de inconstitucionalidad.
(3) Principios rectores de la política social y económica (cap. III, tít. I)	**No vinculantes:** los poderes públicos pueden ir en contra de ellos si es necesario. Solo tienen carácter informador y no les obligarán en ningún caso. Son principios para «mejorar» la calidad de vida de los ciudadanos.	No son normas de aplicación inmediata; requieren de un desarrollo legislativo para poder ser alegados ante los tribunales ordinarios.	Solo ante **jurisdicción ordinaria.** No pueden tener, por sí mismos, acceso al Tribunal Constitucional.

- Podrá ser elegido **cualquier español mayor de edad** que se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.

- Los presidentes del **Congreso y del Senado** acreditarán conjuntamente con sus **firmas** el nombramiento y se publica en el BOE.

(4) - **No estará sujeto a mandato imperativo alguno** (23), no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, desempeñará sus funciones con **autonomía** y gozará de **inviolabilidad** e **inmunidad** durante su permanencia en el cargo.

(5) Causas de cese Defensor del Pueblo y sus adjuntos (23)

(1). Por **renuncia**.

(2). Por **expiración del plazo de su nombramiento**.

(3). Por **muerte o por incapacidad sobrevenida**.

(4). Por actuar con **notoria negligencia** en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

(5). Por **haber sido condenado**, mediante **sentencia firme**, por delito doloso.

- En los casos **1, 2 y 3**: el presidente del Congreso **declarará la vacante** y desempeñarán sus funciones los adjuntos .

- En los casos **4 y 5**: se decidirá por **mayoría de 3/5** de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado.

- Vacante el cargo, **se iniciará el procedimiento** para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo en **plazo no superior a un mes**.

Incompatibilidades

La condición de Defensor del Pueblo será incompatible con:

(1). Todo **mandato representativo**.

(2). Todo **cargo político** o actividad de propaganda política.

(3). La permanencia en el **servicio activo** de cualquier Administración pública.

1. TABLA: Dº fundamentales (Sec. 1ª) → LO + vinculantes + ordinaria preferente/sumaria + TC (amparo).

2. Sec. 2ª (derechos y deberes) → reserva de ley · ante ord. y TC solo inconstitucionalidad.

3. Cap. III → NO vinculantes, solo ante jurisdicción ordinaria, sin acceso directo al TC.

4. DP: sin mandato imperativo, inviolabilidad e inmunidad.

5. Cese DP: renuncia, plazo, muerte/incapacidad, negligencia, condena por delito doloso.

(4). La **afiliación** a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos.

(5). El ejercicio de las **carreras judicial y fiscal**.

(6). Cualquier **actividad** profesional, liberal, mercantil o laboral.

De darse estas actividades incompatibles, tanto el Defensor del Pueblo como sus adjuntos, **deberán renunciar** a las mismas en el **plazo de los 10 días** siguientes a su nombramiento y antes de la toma de posesión del cargo, entendiéndose **en caso contrario que no aceptan el nombramiento**.

¿Incompatibilidad sobrevenida? una vez tomada la posesión del cargo, se entenderá que renuncian a ser Defensor del Pueblo o adjunto al mismo, en la fecha en que se ha producido la incompatibilidad.

Adjuntos

El Defensor del Pueblo estará **auxiliado por 2 adjuntos** (un adjunto 1º y un adjunto 2º), en los que puede delegar sus funciones, y le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. Los adjuntos (art. 6 LODP) **tampoco estarán sujetos a mandato imperativo alguno**, al igual que el Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo **nombrará y separará** (art. 8 LODP) a sus adjuntos previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus reglamentos y serán **directamente responsables** de su gestión, ante el Defensor del Pueblo y ante la comisión mixta Congreso-Senado (art. 3 Reglam. OF).

El **nombramiento** de los adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Los adjuntos y asesores del Defensor del Pueblo **cesarán automáticamente** en el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del Pueblo designado por las Cortes (art. 36 LODP).

Junta de Coordinación y Régimen Interior

Para el ejercicio de sus funciones el Defensor del Pueblo estará asistido por esta JCRI, compuesta por:

- **4 miembros**: el DF + Adjuntos (2) + Secretario general (actuará como Secretario y asistirá a sus reuniones con voz y sin voto) (? ex.2020).

A las sesiones de la JCRI:

- **Podrán asistir** (a efectos de información y debidamente convocados por el DP), los responsables de área.

- **Podrán ser convocadas** (a efectos de información y mejor resolución de los asuntos sometidos a la consideración del DP) aquellas otras personas que éste considere oportunas.

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del «Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura» (MNPT) de conformidad con la Constitución, la LODP y el protocolo facultativo de la convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptado por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, el 18 de diciembre de 2002.

El MNPT tiene como **misión fundamental** velar por el cumplimiento de lo establecido en los arts. 15 y 17 CE. Para ello, el MNPT realiza visitas preventivas a centros de privación de libertad dependientes de las distintas Administraciones públicas españolas.

El MNPT desarrolla su **actividad preventiva siempre de oficio**. Cuenta con un consejo asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del MNPT (23), que será presidido por el adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. En cuanto a su **composición** que estará integrado por los adjuntos del Defensor del Pueblo, como miembros natos, además de por un **máximo de 10 vocales.**

Los vocales serán designados para un periodo de **4 años y se renovarán por mitades cada 2** y no percibirán retribuciones por el ejercicio de sus funciones salvo, en su caso, las que puedan corresponder en aplicación de la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio.

En cuanto a la **periodicidad de sus reuniones**, el consejo asesor se reunirá, al menos, **2 veces al año**.

Cap. V. Suspensión de los derechos y libertades. (LO 4/1981 de 1 de junio)

Artículo 55 CE

Los derechos reconocidos en los arts. **17**, **18.2 y .3**, arts. **19, 20.1 a) y d), y .5;** arts. **21, 28.2, y art. 37.2**, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del **estado de excepción o de sitio** en los términos previstos en la Constitución. Se **exceptúa** de lo establecido anteriormente el art. **17.3** para el supuesto de declaración de estado de excepción.

Una **LO** podrá determinar: forma y casos (de forma individual + con intervención judicial + control parlamentario), los derechos reconocidos en los arts. 17, aptdo. 2, y 18, aptdos. 2 y 3, **pueden ser suspendidos para personas determinadas**, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de **bandas armadas o elementos terroristas**.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica **producirá responsabilidad** penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

1. MNPT: velar por arts. 15 y 17 CE con visitas preventivas a centros de privación de libertad.

2. DP: 2 adjuntos (1º y 2º), delega en ellos. Nombrados por el DP con conformidad de las Cámaras.

3. ART. 55: suspensión de derechos solo en estado de EXCEPCIÓN o SITIO (no alarma). El 17.3 no se suspende en excepción.

4. JCRI: DP + 2 adjuntos + Secretario general (voz sin voto).

5. Terrorismo: LO puede suspender 17.2 y 18.2/18.3 con control judicial y parlamentario.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II

TÍTULO II. LA CORONA

El rey

56 Art.

1. El **rey es el jefe del Estado**, símbolo de su unidad y permanencia, **arbitra y modera** el funcionamiento regular de las instituciones, asume **la más alta representación** del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y **ejerce las funciones** que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Título: **rey de España** y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del rey **es inviolable** y **no está sujeta a responsabilidad**. Sus actos estarán siempre **refrendados** (presidente del Gobierno, Ministros o presidente del Congreso) careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (nombramientos para su Casa).

Sucesión en la corona (20)

57 Art.

1. La Corona de España **es hereditaria** en los sucesores de S. M. **don Juan Carlos I de Borbón**, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de **primogenitura y representación**, siendo preferida siempre:

La **línea**: anterior a posterior.

Misma línea: **grado** + próximo al + remoto.

Mismo grado: el **varón** a la mujer, y

Mismo sexo:, + **edad** a la de menos.

2. El **príncipe heredero** (dignidad de príncipe de Asturias y otros vinculados al sucesor de la Corona) , desde:

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las **CC. GG. proveerán** a la sucesión en la Corona en la **forma que más convenga** a los intereses de España.

4. Aquellas personas que **teniendo derecho** a la sucesión en el trono **contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las CC. GG.**, quedarán **excluidas** en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las **abdicaciones y renuncias** y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una **ley orgánica**.

Consortes

58 Art.

- La **reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir** funciones constitucionales, **salvo lo dispuesto para la regencia**.

La regencia.

59 Art.

1. Si **rey menor de edad**, su padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, entrará a ejercer **inmediatamente** la regencia y la ejercerá **durante** el tiempo de la minoría de edad del rey.

2. Si el rey se **inhabilitare** para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere **reconocida por las CC. GG**., entrará a ejercer inmediatamente la regencia el **príncipe heredero de la Corona**, **si fuere mayor de edad**. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si **no hubiere ninguna persona** a quien corresponda la regencia, esta será nombrada por las CC. GG., y se compondrá de **1, 3 o 5 personas**. (21)

4. Para ejercer la regencia es preciso **ser español y mayor de edad**.

5. La regencia se ejercerá **por mandato constitucional y siempre en nombre del rey**.

Tutela del rey

60 Art.

1. Será **tutor** del **rey menor:**

- **(tutela testamentaria)** la persona que en su **testamento** hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento;
- **(tutela legítima)** si no lo hubiese nombrado, será el padre o la madre mientras permanezcan **viudos**.
- **(tutela dativa o parlamentaria)**: en su defecto, lo nombrarán las CC. GG. , pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey.

2. El ejercicio de la tutela es también **incompatible** con el de todo cargo o representación política.

Proclamación

61 Art.

1. El rey, **al ser proclamado** ante las CC. GG.,

- **prestará juramento** de desempeñar fielmente sus funciones,
- **guardar y hacer guardar** la Constitución y las leyes y
- **respetar** los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.

2. el príncipe heredero, al **alcanzar la mayoría de edad**, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey».

Competencias generales del rey (20)

62 Art.

(1). **Sancionar** y **promulgar** leyes.

(2). **Convocar** y **disolver** las CC. GG. y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

(3). **Convocar** a referéndum en los casos previstos en la Constitución.

(4). **Proponer** el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, **nombrarlo**, así como **poner fin** a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.

(5). **Nombrar** y **separar** a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente.

1. Art. 56: rey = jefe del Estado, símbolo de unidad; arbitra y modera.

2. Art. 56.3: persona inviolable y sin responsabilidad; actos REFRENDADOS (Pte Gobierno, ministros o Pte Congreso).

3. Sucesión: primogenitura y representación → línea anterior, grado más próximo, varón sobre mujer, mayor edad.

4. Proclamación: ante las CCGG, jura desempeñar funciones, cumplir la CE y respetar derechos y CCAA.

5. Art. 62 · competencias del rey (10): sancionar y promulgar, disolver, convocar, proponer candidato...

6. Consorte no asume funciones constitucionales.

7. Regencia: padre/madre o pariente mayor de edad más próximo; si ninguno, las CCGG (1, 3 o 5 personas).

(6). **Expedir** los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
(7). **Ser informado** de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno.
(8). El **mando supremo** de las fuerzas armadas.
(9). Ejercer el **derecho de gracia** con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
(10). El **alto patronazgo** de las Reales Academias.

Competencias del rey en política exterior

63 Art.

El rey **ACREDITA**:
(1). a embajadores y representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España **están acreditados** ante él.

Al rey **CORRESPONDE**:
(2). **manifestar** el **consentimiento del Estado** para **obligarse** internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
(3). **Declarar la guerra** y **hacer la paz** (previa autorización de las CC. GG).

Refrendo de los actos del rey

64 Art.

1. los actos del rey **serán refrendados** por:
- el presidente del Gobierno y,
- ministros (en su caso),
- Presidente del Congreso (propuesta y nombramiento del presidente del Gobierno).

2. De actos del rey **serán responsables** las personas que los refrenden 23.

Actos de prerrogativa del rey

65 Art.

1: el rey recibe de los **PGE** una cantidad global para el **sostenimiento** de su familia y casa, y **distribuye** libremente la misma.

2: Rey **nombra y releva** libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TÍTULO III. CORTES GENERALES

CyS: Congreso y Senado.
CC. GG.: Cortes Generales.
SULISD: Sufragio Universal, Libre, Igual, Secreto y Directo.
D y S: Diputados y Senadores.

Capítulo I. De las Cámaras (arts. 66 a 80 CE)

Las CC. GG.:
1. Representan al **pueblo español** y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Ejercen la potestad legislativa del Estado, **aprueban** sus presupuestos, **controlan** la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la CE.
3. Son **inviolables**.
4. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, **ni acumular** el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso.
5. No estarán ligados por mandato imperativo.
6. las **reuniones** de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria **no vincularán a las Cámaras**, y **no podrán** ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

El Congreso de los Diputados

68 Art.

1. Composición CD:
- **mínimo de 300 y máximo de 400 diputados**.
- **elegidos** por SULISD.

2. Circunscripción electoral: provincia.
Ceuta y Melilla: 1 diputado.
La ley distribuirá el número de diputados: cada provincia un mínimo y el resto de diputados proporción a la población.
3. La elección **se verificará** en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4. Congreso **es elegido por 4 años** (mandato 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara).
5. Electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
La ley **reconocerá** y el Estado **facilitará** el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
6. Elecciones:
- **tendrán lugar** entre **30 días y 60 días** 24 **desde la terminación del mandato**.
- el Congreso electo **deberá ser convocado** dentro de los **25 días siguientes** a la celebración de las elecciones (? ex.2017).

El Senado

69 Art.

1. Cámara de **representación territorial** 24.

2. Elección: - Cada provincia: 4 senadores por SULISD.

- Islas con cabildo o consejo insular (constituye circunscripción):
- **3** a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife.
- **2** Ceuta y Melilla.
- **1** Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

Las CC. AA.: **+ 1 senador** y **+1** por cada millón de habitantes de su respectivo territorio 23.

- Designación: AA. LL. CC. AA. u órgano colegiado superior de la CA (asegurarán la representación proporcional).

- Senado **es elegido por 4 años** (mandato 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara).

1. Art. 62 h): MANDO SUPREMO de las FFAA (simbólico).
2. Derecho de gracia: sí individual, NO indultos generales.
3. Declarar guerra y hacer la paz: previa autorización CCGG.
4. Refrendo: lo hace el Pte del Gobierno; el Pte Congreso refrenda propuesta/nombramiento del Pte Gobierno.
5. Elecciones entre 30 y 60 días desde fin del mandato. Congreso convocado en 25 días.
6. SENADO: cámara de representación territorial. 4 por provincia · mandato 4 años.
7. CONGRESO: entre 300 y 400 diputados, SULISD, circunscripción = provincia. Ceuta y Melilla 1 cada una.

1 Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores

70 Art.

1. LOREG 5/85: causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán,:

a) Componentes del **Tribunal Constitucional**.

b) **Altos cargos de la AGE** que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.

c) **Defensor del Pueblo**.

d) **Magistrados, jueces y fiscales** en activo.

e) **Militares** profesionales y **miembros FCS** y Policía en activo.

f) Miembros de las **juntas electorales**.

2. La **validez** de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras **estará sometida al control judicial**.

4 Inviolabilidad e inmunidad parlamentaria

71 Art.

1. D y S gozarán :

- de **inviolabilidad** (opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones).

- inmunidad (durante su mandato).

- **solo podrán ser detenidos** en caso de **flagrante delito**.

- **no podrán** ser inculpados ni procesados **sin la previa autorización** de la Cámara respectiva.

3. En las **causas contra** D y S **competente:**

- la sala de lo penal del Tribunal Supremo.

4. D y S percibirán una **asignación** que será fijada por las respectivas Cámaras.

5 Reglamentos de las Cámaras

72 Art.

1. las Cámaras:

- **establecen** sus propios reglamentos,

- **aprueban** autónomamente sus presupuestos y,

- **regulan** el Estatuto del Personal de las CC. GG. (de común acuerdo).

Los **reglamentos y su reforma** serán **sometidos** a una **votación final sobre su totalidad**, que requerirá la **mayoría absoluta**.

2. las Cámaras:

- eligen sus respectivos presidentes y

- los demás miembros de sus mesas.

Las **sesiones conjuntas:**

- serán presididas por **presidente del Congreso** 23

- **se regirán** por un Reglamento de las CC. GG.

- aprobado por **mayoría absoluta** / cámara.

- **Presidentes de las Cámaras ejercen**:

- **poderes administrativos** y

- **facultades de policía** en el interior de sus respectivas sedes.

Sesiones de las Cámaras

73 y 74 Art.

1. Se reunirán **anualmente** en **2 períodos** ordinarios de sesiones:

E-F-M-A-M-J-J-A-S-O-N-D

1º: septiembre a diciembre,

2º febrero a junio 24.

- Cámaras **podrán reunirse:**

- sesiones **extraordinarias** (deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado)

- a petición del

- **Gobierno**,

- **Diputación Permanente** o

- **Mayoría absoluta** de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

- Sesión **conjunta** para ejercer las **competencias no legislativas**.

2. Las decisiones de las CC. GG. de arts. 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por **mayoría de cada una de las Cámaras**.

Art. 94: procedimiento iniciado por el Congreso,

Arts. 145.2 y 158.2 por el Senado.

En ambos casos, **si no hubiera acuerdo** entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una **comisión mixta** (igual número de D y S).

- La comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras.

- Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por **mayoría absoluta**.

Funcionamiento de las Cámaras

75, 76 y 77 Art.

Cámaras **funcionarán** en

- pleno y por comisiones.

Cámaras **podrán delegar:**

- en las comisiones legislativas permanentes: **aprobación** de proyectos o proposiciones de ley (pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de estos).

- **No se podrá delegar**:
  - reforma constitucional,
  - cuestiones internacionales,
  - leyes orgánicas
  - de bases y
  - Presupuestos Generales del Estado.

1. LOREG 5/85 · inelegibles: TC, altos cargos, DP, jueces/fiscales, militares y FCS en activo, juntas electorales.

2

2. 2 periodos de sesiones: sept-dic y feb-jun.

3

3. Extraordinarias a petición de: Gobierno, Diputación Permanente o mayoría absoluta de una Cámara.

4. Diputados y senadores: inviolabilidad (opiniones), inmunidad (solo detenidos en flagrante) · juzga Sala Penal del TS.

5. Reglamentos: aprobación por mayoría ABSOLUTA en votación final.

6

6. No delegable en comisiones: reforma constitucional, internacional, LO, bases y PGE.

ESCANEA PREGUNTAS EXÁMENES OFICIALES Tema 4

- **Congreso, Senado** o ambos, podrán:

(1) - **nombrar comisiones de investigación** sobre cualquier asunto de interés público.

- **Conclusiones no serán vinculantes** para los tribunales, **ni afectarán** a las resoluciones judiciales (resultado de la investigación puede comunicarse al MF).

- Obligatorio **comparecer** a requerimiento de las Cámaras (ley regula sanciones por este incumplimiento).

- Cámaras **pueden:**

- **recibir** peticiones **individuales y colectivas**, siempre por escrito, **quedando prohibida** la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.

- **remitir** al Gobierno las peticiones que reciban.

- El Gobierno **está obligado** a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Diputaciones permanentes y grupos parlamentarios

78, 79 y 80

Art.

En cada Cámara habrá **1 diputación permanente** compuesta:

(4) - **Mínimo** de 21 **miembros** (representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica).

- **Estarán presididas:**

- presidente de la Cámara respectiva.

- **Tendrán como misión**:

- La prevista en el art. 73 (sesiones) (**están reunidas**):

- La diputación permanente **dará cuenta** de asuntos tratados y decisiones tomadas.

- **Solo** podrán adoptar acuerdos cuando estén reunidas y con mayoría de sus miembros (para que sean válidos sin perjuicio de otras mayorías especiales).

- **Voto de D y S**: personal e indelegable.

- Sesiones: **públicas.**

- Salvo acuerdo en contra de cada Cámara (adoptado por **mayoría absoluta** o conforme a reglamento)

- Asumir las **facultades** que correspondan a las Cámaras, (conforme arts. 86 y 116), en caso de que éstas hubieren sido **disueltas** o hubiere **expirado** su mandato.

- En estos casos: **seguirán** ejerciendo sus funciones hasta constitución de las nuevas CC. GG.

- Velar por los **poderes** de las Cámaras cuando éstas **no estén reunidas**.

Capítulo II. Elaboración de las leyes

(arts. 81 a 92 CE) 21 22

(6) **LEYES ORGÁNICAS**

Desarrollan derechos fundamentales, libertades públicas, EE. AA.; régimen electoral general y otras previstas en CE.

- **Mayoría absoluta** Congreso votación final sobre el conjunto del proyecto.

(2) **DECRETOS LEGISLATIVOS:**

CC. GG. **pueden delegar** en Gobierno: **creación normas con rango de ley** (. Si la delegación:

- **Ley de bases** -- objetivo: crear texto nuevo.

- Delegación debe otorgarse: materia concreta + fijación de plazo.

- **Se agota**: por el uso que hace el Gobierno de ella.

- **No podrá**:

- **entenderse concedida** de modo implícito o por tiempo indeterminado.

- **permitir subdelegación** a autoridades distintas del Gobierno.

- **autorizar modificación** de la ley de bases.

- **facultar** para dictar normas con carácter retroactivo.

- **Ley ordinaria** -- objetivo: refundir textos legales en uno.

(3) **DECRETOS – LEYES** 23

En caso de **extraordinaria y urgente** necesidad. Deben ser sometidos a debate y votación de totalidad del Congreso (convocado si no estuviera reunido) en **30 días siguientes** a su promulgación (durante este tiempo se puede tramitar como **proyecto de ley urgente**).

- Congreso (en ese tiempo): convalida o deroga (procedimiento especial y sumario).

Gobierno **puede** dictarlos:

- **Provisionales** (después se convalidad en el Congreso en plazo de 30 días siguientes a promulgación).

- **No pueden afectar**:
  - ordenamiento Instituciones;
  - derechos y libertades (Tít. I),
  - régimen CC. AA.,
  - derecho electoral General.

ELABORACIÓN DE LAS LEYES

- **Iniciativa legislativa**: Gobierno, Congreso y Senado.

- Las AA. LL. CC. AA. pedirán:

- al **Gobierno**: crear un proyecto de ley (carácter prioritario) (aprobados Consejo de Ministros, sometidos al Congreso, acompañados de exposición de motivos y de antecedentes).

- a la **Mesa del Congreso**: proposición de ley (**3 miembros** para su defensa).

(5) - **Iniciativa Legislativa Popular**: 500 000 firmas acreditadas. Se envía a Congreso para que lo valore como proposición de ley. **Excepción**: no se puede en materia de ley orgánica, tributaria o internacional, ni prerrogativa de gracia.

- **Tramitación:**

1- Proyectos de ley:

1º. Aprobación: se remiten al Congreso, la mesa recibe el texto y ordena publicarlo en el BOCG y el envío a la comisión al efecto.

MARGEN IZQUIERDO (NOTAS / SELLOS)

MARGEN EXTENDIDO (ESTUDIO)

1. Comisiones de investigación: conclusiones no vinculan a tribunales. Comparecer es obligatorio.
2. Dto. legislativo: delegación en el Gobierno · ley de bases (texto nuevo) / ley ordinaria (refundir). Plazo fijo, nunca implícita.
3. Dto.-ley: urgente y extraordinaria necesidad · el Congreso lo convalida o deroga en 30 días.
4. Diputación permanente: mín. 21 miembros, presidida por el Pte de la Cámara.
5. ILP: 500 000 firmas. No en LO, tributaria ni internacional.
6. LO: derechos fundamentales, EEAA, régimen electoral → mayoría ABSOLUTA del Congreso.

2º. Enmiendas: tras publicación, los grupos parlamentarios tienen **15 días** para presentarlas. Estas pueden ser de totalidad y al articulado o parciales.

3º. Debate de totalidad: en caso de presentarse enmiendas de totalidad.

2- Proposiciones de ley: iniciativa y tramitación

• **Iniciativa parlamentaria:** presentadas por el Congreso o el Senado. **Puede presentarla:**

- 1 diputado con firma de otros 14 o

- 1 grupo parlamentario y

- 1 grupo parlamentario (Congreso) o 25 senadores (Senado).

Una vez publicadas, se abre un plazo 15 días para proposiciones alternativas. Posteriormente, se remiten al Gobierno para que manifieste su criterio y su conformidad o no.

Fases comunes tramitación para proyectos y proposiciones de ley

1º. Entrada del proyecto o proposición de ley en el Congreso:

- **si cumple los requisitos legales**:

- la mesa lo **admite a trámite** y

- se procede a su **toma en consideración** (desarrollada en el pleno del Congreso para proposiciones de ley presentadas por diputados y grupo parlamentarios del Congreso, CC. AA. e iniciativa popular).

- **No se realiza** si la proposición procede del Senado o se trata de un proyecto de ley.

2º. El proyecto o proposición de ley pasa a la Comisión:

- COMISIÓN: nombra una **ponencia** que

- PONENCIA: elabora el **informe de la ponencia en un plazo de 15 días.**

- COMISIÓN**: Comisión debate y vota.**

- elabora dictamen de la comisión.

- grupos parlamentarios tienen **48 horas**:

- comunicar votos particulares y enmiendas rechazados en la comisión para defender en el pleno.

- PLENO: discute y **aprueba el texto** (puede aprobarse en el paso anterior por la Comisión).

3º. Aprobado el proyecto o proposición de ley, - Se remite al **Senado** que dispone de **2 meses** (**20 días si es urgente - solo proyectos**) para

- **vetar** (aprobados por **mayoría absoluta**)
- **enmendar** (Congreso acepta o rechaza por

- **mayoría simple** o

- **mayoría absoluta** si es ley orgánica).

- **aprobar** el texto.

Capítulo III. Tratados internacionales

(arts. 93 a 96 CE)

- Autorización: mediante **ley orgánica** se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

Corresponde a las **CC. GG. o al Gobierno**, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

- Consentimiento: la prestación del consentimiento del Estado para **obligarse por medio** de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las CC. GG., en Tratados o convenios carácter:

- político,

- militar,

- afecten a integridad territorial del Estado o Derechos y Deberes Fundamentales Título I;

- impliquen obligaciones financieras para HP;

- supongan modificación o derogación de alguna ley o

- exijan medidas legislativas para su ejecución.

- El CyS serán **inmediatamente informados** de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

- La celebración de un tratado internacional que contenga **estipulaciones contrarias** a la Constitución exigirá la previa **revisión constitucional.**

- El Gobierno, Congreso o Senado, puede **requerir al Tribunal Constitucional** para que declare si existe o no esa **contradicción**.

- Los TT. II. **válidamente celebrados**, y publicados, formarán parte del **ordenamiento interno**.

- Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional.

- Para la **denuncia** de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el art. 94.

T. IV. GOBIERNO Y LA ADMÓN. El Gobierno

Art. 97 y 98

El Gobierno: 22 25

- **dirige:**
- la política interior y exterior,
- la Admón. civil y militar y
- la defensa del Estado.

- **Ejerce**:
- la función ejecutiva y
- la potestad reglamentaria.

- Se compone:

- del presidente,

- de los vicepresidentes (en su caso),

- de los ministros y

- de los demás miembros que establezca la ley.

1. Enmiendas: 15 días. Ponencia: informe en 15 días.

2. Tratados: requieren autorización previa de CCGG si son políticos, militares, afectan Tit. I, hacienda...
3. Proposición de ley: diputado + 14 firmas, grupo o 25 senadores.

4. Senado: 2 meses (20 días si urgente) para vetar, enmendar o aprobar.
5. Gobierno: dirige política, Admón. y defensa; ejerce función ejecutiva y potestad reglamentaria.
6. Veto: mayoría ABSOLUTA. Congreso lo levanta con absoluta o simple.

ESCANEA PREGUNTAS EXÁMENES OFICIALES Tema 4

- El presidente dirige:

- la acción del Gobierno y

- coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

- Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, **ni** cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

Nombramiento del presidente 21

99 Art.

a) Proposición: rey a través del presidente del Congreso.

b) Procedimiento:

- El candidato

- **expondrá** ante el Congreso su programa político y

- **solicitará** la confianza de la Cámara.

- Si el Congreso, por **mayoría absoluta**, otorgase la confianza,

- el **rey** le nombrará presidente.

Si no, se volverá someter a nueva votación **48 horas después,** y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la **mayoría simple**.

Si efectuadas las citadas votaciones **no se otorgase** la confianza para la investidura, se tramitarán **sucesivas propuestas** en la misma forma prevista en párrafos anteriores.

3 Si transcurridos **2 meses** desde la primera votación, **ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso**, el rey **disolverá** las Cámaras y convocará nuevas elecciones con el **refrendo** del presidente del Congreso.

c) Vicepresidente y ministros serán nombrados por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno.

d) Se puede producir el **cese** por:

- fallecimiento,

- dimisión,

- fin del plazo de legislatura (**4 años**) o

- convocatoria de elecciones anticipadas.

4 - pérdida de cuestión de confianza o

5 - cuando apruebe una moción de censura.

El Gobierno cesante **continuará en funciones** hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. El presidente puede ser sustituido por el vicepresidente en casos de fallecimiento, ausencia en el extranjero o enfermedad.

e) Los miembros del Gobierno **no pueden ser detenidos o procesados** salvo en caso de **flagrante delito**. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso.

- La **responsabilidad penal** del presidente y demás miembros del Gobierno **será exigible ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo**.

- Si la acusación **fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado** en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la 1/4 de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo 24 25.

1 - La prerrogativa real de gracia **no será aplicable** a ninguno de los supuestos del presente artículo.

- 22 La Admón. pública **sirve con objetividad los intereses generales y actúa** de acuerdo con los principios de **eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación**, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

- Una LO determinará las funciones y PBA de las FCS. 21

T. V. RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y CC. GG.

- Las CC. GG. **controlan** la acción del Gobierno.

- El Gobierno 22:

- **responde** ante el Parlamento.

- y cada uno de sus miembros están sometidos a las **interpelaciones y preguntas** que se le formulen en las Cámaras. Toda interpelación podrá dar lugar a una **moción** en la que la Cámara manifieste su posición .

- El **presidente del Gobierno**, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la **cuestión de confianza** sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando voten a favor de la misma la **mayoría simple** de los diputados.

- El Congreso puede **exigir** la **responsabilidad política del Gobierno** mediante la adopción por **mayoría absoluta** de la **moción de censura** 22.

- Deberá ser propuesta al menos por la **1/10 parte** de los diputados, y **habrá de incluir** un candidato a la presidencia del Gobierno 24.

- No podrá ser votada hasta que transcurran **5 días** desde su presentación en el Registro.

- En los **2 primeros días** de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

Si la moción de censura **no fuere aprobada por el Congreso**, sus signatarios (quienes la presentaron) **no podrán presentar otra** durante el mismo período de sesiones.

- Si el Congreso **niega su confianza** al Gobierno, este presentará su **dimisión** al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el art. 99.

- Si el Congreso **adopta una moción de censura**, el Gobierno presentará su **dimisión** al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el art. 99. El rey le **nombrará** presidente del Gobierno.

- El **presidente del Gobierno**, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, **podrá proponer** la disolución del Congreso, del Senado o de las CC. GG., que será decretada por el rey. El decreto

1. Acusación por traición: 1/4 del Congreso + mayoría absoluta.

2. Investidura: propone el rey vía Pte Congreso. Mayoría absoluta; si no, simple a las 48 h.

3. Si pasan 2 meses sin investidura → se disuelven las Cámaras y nuevas elecciones.

4. Cuestión de confianza: mayoría simple.
5. Moción de censura: mayoría ABSOLUTA, 1/10 de diputados, incluye candidato, 5 días de espera.

de disolución **fijará** la fecha de las elecciones. La propuesta de disolución **no podrá presentarse** cuando esté en trámite una moción de censura. **No procederá nueva disolución** antes de que transcurra 1 año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99.5 CE (**2 meses** a partir de la primera moción de investidura, sin que se consiga la confianza del Congreso).

T. VI. PODER JUDICIAL

Se organiza y ejerce sus funciones con arreglo a los **principios de unidad e independencia**. La jurisdicción:

a) Es un **poder independiente** de los demás poderes del Estado.

b) Está atribuida **exclusivamente** a determinadas personas, que son los **jueces y magistrado**s.

c) El **ejercicio de la jurisdicción** es una expresión de la soberanía popular.

El contenido y principales características del poder judicial español son las siguientes:

117 Art. **- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey** por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

- Los **jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados**, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

- El **ejercicio de la potestad jurisdiccional** en todo tipo de procesos, **juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado**, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

- Los **juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior** y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 21

- **El principio de unidad jurisdiccional** es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. La ley regulará el ejercicio de la **jurisdicción militar** en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

- **Se prohíben los tribunales de excepción** (? ex.2018).

• Es **obligado cumplir las sentencias** y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto (de lo que establezca la sentencia).

- La **justicia será gratuita** cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (falta de medios para ello).

- Las **actuaciones judiciales serán públicas**, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

- El **procedimiento será predominantemente oral**, sobre todo en materia criminal.

- Las **sentencias serán siempre motivadas** y se pronunciarán en audiencia pública.

- Los **daños causados por error judicial**, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Admón. de justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

- La LOPJ determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, del estatuto jco. de jueces y magistrados de carrera, que formarán un cuerpo único, y del personal al servicio de la Adm. de Justicia 23.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 24

- CGPJ: ejerce el **Gobierno** del Poder Judicial.
- **Ejercicio de competencias**: nivel nacional.
- **Normativa**: LOPJ 6/1985 de 1 de julio.
- **Sede**: villa de Madrid.

- Otras: Madrid, Barcelona (escuela judicial) y una última en Donostia-San Sebastián (sede del CENDOJ, órgano técnico del CGPJ que se ocupa de la publicación de la jurisprudencia).

- **Formado**: pleno, Comisión Permanente y otras comisiones (permanente, disciplinaria, de Asuntos económicos e igualdad).

- **Pleno**: presidente TS + **20 vocales** (12 jueces o magistrados y 8 abogados y juristas de reconocida competencia).

- **Válidamente constituido**: 10 miembros + presidente.

- **Válidamente constituido para elección presidente TS**: 12 miembros.

Composición:

PRESIDENTE:

- Elegido **mayoría 3/5** de los miembros del CGPJ.

- Por 5 años (posible reelección y nombramiento 1 vez).

- Nombrado por rey por real decreto refrendado por el presidente del Gobierno.

VOCALES:

- 20 designados por las CC. GG.

- Cada cámara elegirá por **mayoría 3/5 a 10 vocales** (4 juristas de reconocida competencia + 15 años de ejercicio y 6 turno judicial).

- Nombrados por el rey por real decreto.

- Sesión constitutiva dentro de los **5 días** posteriores a la expiración del Consejo anterior.

- Las Cámaras designan **3 suplentes**.

VICEPRESIDENTE:

- Es el mismo que el del TS.

- Nombrado por mayoría absoluta por el pleno del CGPJ.

1. Disolución: no antes de 1 año desde la anterior · no con moción de censura en trámite.

2. Poder judicial: unidad e independencia.
3. CGPJ: presidente TS + 20 vocales, 5 años. 12 jueces/magistrados + 8 juristas.

4. Vocales y presidente CGPJ: mayoría 3/5.

5. Prohibidos los tribunales de excepción.

- A propuestas del Presidente.

- No se cuenta como miembros del CGPJ.

Órganos técnicos: Secretaría General, Servicio de Inspección, Gabinete Técnico, Escuela Judicial, Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y Oficina de Comunicación.

El Tribunal Supremo (TS)

- **Jurisdicción toda España**.

- **Órgano superior** en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales.

- **Composición**:

  - **Presidente** del Tribunal Supremo.

    - nombrado por el rey a propuesta del CGPJ.

    - duración de cargo: **5 años**.

  - 5 presidentes de sala, y 74 magistrados.

  - **Sala de Gobierno:** presidente del TS + presidentes de salas (5) y por un número de magistrados igual al de estos.

    - Los miembros electivos se renovarán en su totalidad cada **5 años**.

    - Se reunirá, al menos o **2 veces** al mes o cuando lo solicite la 1/3 parte de sus miembros.

Ministerio Fiscal 22

Órgano **promotor de la acción de la justicia** en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

- Puede:

  - **actuar de oficio o a petición de los ciudadanos**,
  - así como **velar por la independencia** de los tribunales y **procurar** ante estos la satisfacción del interés social.

- Los fiscales **no gozan de independencia ni de inamovilidad** en el ejercicio de sus funciones.

- Cúspide de la organización del Ministerio Fiscal, es el **fiscal general del Estado**, nombrado y cesado por el rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión.

- Los fiscales, mientras se hallen en activo, **no podrán** desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

T. VII. ECONOMÍA Y HACIENDA

- Toda la **riqueza** del país: subordinada al interés general.

- **Iniciativa pública en actividad económica**.

- **Por ley**

  - se podrá **reservar** al SP recursos o servicios esenciales (en caso de monopolio) e **intervención** de empresas por el interés general.

  - **formas de participar** en la SS y en actividad de organismos públicos (función afecte a calidad de vida).

- Los PP **promoverán** formas de participación en la empresa y fomentarán las sociedades cooperativas.

  - También: **establecer medios** para facilitar acceso de trabajadores a la propiedad de medios de producción.

- Los PP **atenderán** a la modernización y desarrollo de sectores económicos (agricultura, ganadería, pesca, artesanía) para **equiparar** nivel de vida de los españoles.

  - **Tratamiento especial** a zonas de montaña.

- El **Estado podrá planificar** la actividad económica, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y riqueza.

- El **Gobierno** elabora proyectos de planificación. Para ello se constituye un Consejo (composición y funciones por ley).

- Ley regula el régimen económico de bienes de DP y de los comunales inspirándose en **PP**: inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

  - **Son BDP** los que determine la ley. En todo caso:

    - Zonas marítimoterrestres.
    - Playas, mar territorial.
    - Recursos naturales de la zona económica y
    - Plataforma continental.

  - Patrimonio del Estado y Nacional (regulado por ley).

- **Establecer tributos** (potestad originaria): **Estado** 24.

  - **CC. AA. y CL** podrán establecer y exigir tributos conforme CE y leyes.

  - Todo **beneficio fiscal** que afecte a tributos del Estado debe establecerse por ley.

  - Las AA. PP. solo pueden c**ontraer obligaciones financieras** y realizar gastos conforme la ley.

- **Presupuestos**:

  - **Gobierno** elaboración y

  - **CC. GG.:** examen, enmienda y aprobación.

  - Tendrán **carácter anual**. Incluyen totalidad de gastos e ingresos del SPE y se consigna el importe de beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

  - Gobierno **debe presentar** ante CP **al menos 3 meses** antes de que expiren los anteriores.

    - Prórroga de los anteriores si no se aprueba antes del 1er día del ejercicio económico.

  - **Aprobados**: Gobierno puede presentar proyectos de ley que impliquen aumento o disminución del gasto.

  - **Proposición o enmienda** de aumento o disminución de créditos o presupuestos requiere conformidad del Gobierno.

  - La Ley de Presupuesto **no puede** crear tributos.

    - Puede modificarlos cuando una ley sustantiva lo prevea.

- Todas las AA. PP. adecuan actuaciones al P. Estabilidad Presupuestaria.

- El Estado y CC. AA.

  - no pueden incurrir en déficit estructural que supere los márgenes establecidos (en su caso por la UE).

    - una LO fijará el déficit estructural máximo.

1. TS: jurisdicción en toda España. Presidente nombrado por el rey a propuesta del CGPJ, 5 años.

2. Dominio público: inalienable, imprescriptible e inembargable.

3. Fiscales: NO independientes ni inamovibles. Fiscal General nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, +15 años de ejercicio.

4. PGE: el Gobierno los presenta 3 meses antes de que expiren los anteriores. Carácter anual.

5. T. VII: toda la riqueza subordinada al interés general.

- EE. LL. deben presentar equilibrio presupuestario.

- deben estar autorizados para emitir deuda pública o contraer crédito.

- Créditos incluidos en gastos de presupuestos y son prioridad absoluta.

- **No pueden** ser objeto de enmienda o modificación.

- **Límites** de déficit estructural y volumen de deuda solo pueden superarse en caso de catástrofes o emergencia y perjudiquen la situación financiera o sostenibilidad económica o social del Estado. **Por MA del CP.**

- Una **LO desarrolla** los principios de este art.

- Las CC. AA. adopta disposiciones que procedan para la aplicación del Principio de estabilidad en sus normas y decisiones.

(2) **Tribunal de Cuentas:**

- **Supremo órgano fiscalizador** de las cuentas y de la gestión económica de Estado y SP.

- **Depende de las CC. GG.** y ejerce sus funciones por delegación de ellas (23).

- **Las cuentas** del Estado y SP se rendirán al TC y censuradas por este.

- **Remite a las CC. GG.** informe anual. Cuando proceda comunicará infracciones o responsabilidades que se hubiera incurrido.

- **Miembros:** gozan de independencia e inamovilidad. Mismas incompatibilidades de Jueces.

- **LO regula** su composición, organización y funciones.

T. VIII. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

Principios generales

(4) **- Principio de solidaridad:** el Estado (6) la realización efectiva de este principio consagrado en el art. 2 de la CE, **velando** por el establecimiento de un **equilibrio económico**, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español.

- Principio de ausencia de privilegios: las diferencias entre los estatutos de las distintas CC. AA. **no podrán implicar, en ningún caso**, privilegios económicos o sociales.

- Principio de igualdad de derechos: todos los españoles tienen los **mismos derechos y obligaciones** en cualquier parte del territorio del Estado.

- Principio de libertad de circulación y establecimiento: ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

(6) Municipio

- **Entidad local básica** de la organización territorial.

- La CE (6) la autonomía de los municipios (**personalidad jurídica plena**).

- **Gobierno y administración**: ayuntamientos (integrados por alcaldes y concejales).

- Los **concejales** serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

- Los **alcaldes** serán elegidos por los concejales o por los vecinos.

La organización municipal

(1). El **alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno** existen en todos los ayuntamientos.

(2). La **junta de gobierno local** existe en todos los municipios con población de derecho > a 5000 hab. y los de <, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. **Mismas condiciones:** órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del pleno

(4). La **comisión especial de sugerencias y reclamaciones** existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su reglamento orgánico.

(5). La **comisión especial de cuentas** existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el art. 116 CE.

Funciones del alcalde

Es el presidente de la corporación municipal. Es elegido por **mayoría absoluta** de los concejales; si no se alcanza este cuórum será elegido el que haya encabezado la lista con mayor número de votos. Tendrá las siguientes atribuciones:

(1). Dirigir el Gobierno y la administración municipal.

(2). Representar al ayuntamiento.

(3). Convocar y presidir las sesiones del pleno, la comisión de gobierno y otros órganos municipales.

(4). Dictar bandos municipales.

(5). Ejercer la jefatura de la Policía municipal.

El pleno

Está presidido por el **alcalde** e integrado por todos los **concejales**; el número de estos se ajusta al número de residentes por cada término municipal.

La provincia

- Es una **entidad local con personalidad jurídica propia**, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.

- Cualquier **alteración** de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las CC. GG. mediante **ley orgánica** (23).

- El **Gobierno y la administración** autónoma de las provincias estarán encomendados a **diputaciones** u otras corporaciones de carácter representativo.

- Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

- En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos (24).

(1) 1. Junta de gobierno local: obligatoria en municipios >5000 hab.

2. Tribunal de Cuentas: supremo órgano fiscalizador; depende de las CCGG.

(3) 3. Alcalde: dirige gobierno, representa, preside pleno, dicta bandos y JEFATURA de la Policía Local.

4. T. VIII principios: solidaridad, sin privilegios, igualdad de derechos, libre circulación.

(5) 5. Provincia: agrupación de municipios. Alterar límites → ley orgánica de las CCGG.

6. Municipio: entidad local básica, autonomía, personalidad jurídica plena. Concejales por SULSD.

Las comunidades autónomas 22

- La comunidad autónoma es el ente territorial con **capacidad de autogobierno**.

- Iniciativa autonómica. Formas de acceso a la autonomía recogidos en la Constitución:

(1) **(1). Sistema general o vía lenta.** Art. 143 CE. Requiere el **acuerdo** de las diputaciones interesadas o del órgano interinsular correspondiente y de **2/3** de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados **5 años**.

(2) **(2).Sistema especial o vía rápida.** Art. 151 CE.

- La iniciativa corresponde a:

- las diputaciones interesadas o a los órganos interinsulares correspondientes y a

- **3/4** de los municipios de cada una de las provincias afectadas que represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas

- dicha iniciativa será ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la **mayoría absoluta** de los electores de cada provincia.

- **No necesitarán** la celebración del referéndum los territorios que hubiesen plebiscitado en el pasado, y, al tiempo de aprobarse la CE, contarán con regímenes provisionales de autonomía.

(3). Sistema de acceso mediante ley orgánica. Art. 144 CE. Las CC. GG., mediante **ley orgánica**, podrán, por razones de interés nacional:

a) **Autorizar** la constitución de una comunidad cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del art. 143. Este fue el sistema por el que accedió **Madrid** a la autonomía.

b) **Autorizar** o acordar, en su caso, un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados o en la organización provincial. Así accedieron a la autonomía **Ceuta y Melilla**.

Órganos de las CC. AA. - Organización institucional (art.152 CE)

(5) **- Asamblea legislativa:** elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure la representación de las diversas zonas del territorio.

- Consejo de Gobierno: con funciones ejecutivas y administrativas.

- Presidente: elegido por la asamblea de entre sus miembros, y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la representación de la comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la asamblea.

- Tribunal superior de justicia: culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

Control de los órganos de las CC. AA.

El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá por 22 21:

(1). Tribunal Constitucional: control relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

(2). Gobierno: previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones (art. 150.2. CE).

(3). Jurisdicción contencioso-administrativa: control de la Admón. autónoma y sus normas reglamentarias.

(4). Tribunal de Cuentas: control económico y presupuestario.

Además de este control, si una CC. AA. **no cumple** las obligaciones que la CE u otras leyes le impongan o actúa de forma que **atente gravemente al interés general** de España, el Gobierno:

- previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y,

- en el caso de no ser atendido, con la aprobación por **mayoría absoluta del Senado**,

- **podrá adoptar** las medidas necesarias para obligar a aquella al **cumplimiento forzoso** de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

- Para la ejecución de las medidas oportunas, el Gobierno **podrá dar instrucciones** a todas las autoridades de las comunidades autónomas (art. 155 CE).

COMPETENCIAS QUE PODRÁN ASUMIR LAS CC. AA. (ART. 148)
1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2. Alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4. Las obras públicas de interés de la C.A. en su propio territorio.
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la C.A. y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cables.
6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8. Los montes y aprovechamiento forestales.
9. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la C.A; las aguas minerales y termales.
11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12. Ferias interiores.
13. El fomento del desarrollo económico de la C.A dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
14. La artesanía.
15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la C.A.
16. Patrimonio monumental de interés de la C.A.

1. Vía lenta (143): iniciativa 2/3 municipios que sean mayoría del censo. Si falla: esperar 5 años.

2. Vía rápida (151): 3/4 de municipios + referéndum por mayoría absoluta.

3. ART. 155: coerción estatal → requerimiento al presidente + mayoría absoluta del Senado.

4. Art. 148: competencias que PUEDEN asumir las CCAA (listado).

5. Art. 152: Asamblea legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente y TSJ.

17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la C.A.

18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

20. Asistencia social.

21. Sanidad e higiene.

22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una LO.

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO (ART. 149 CE)

1.Regulación condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.Relaciones internacionales.

4.Defensa y Fuerzas Armadas.

5.Administración de Justicia.

6.Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que se deriven.

7.Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las CC. AA..

8.Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CC. AA. de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

9.Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.

12.Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.Hacienda general y Deuda del Estado.

15.Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.Legislación Básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CC. AA.

18.Bases del régimen jurídico de las AA. PP. y del régimen estatutario de sus funcionarios; el procedimiento administrativo común; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de las AA. PP.

19.Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20.Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una CC. AA.; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.Legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una C.A, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra CC. AA. o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las CC. AA. de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una C.A.

25.Bases del régimen minero y energético.

26.Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las CC. AA.

28.Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las CC. AA.

29.Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las CC. AA. en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos conforme disponga una LO.

30.Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del art.27 CE a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.Estadística para fines estatales.

32.Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

T. IX. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Actúa en:

- **pleno** (todos los magistrados),

- **salas** (consta de dos, compuesta cada una por 6 magistrados nombrados por el Tribunal del pleno) y

- **secciones** (formadas por un presidente y 2 magistrados).

Tanto la CE como la LOTC definen que el TC **es un intérprete supremo de la Constitución**.

- Una **Ley Orgánica** regulará: funcionamiento; estatuto de sus miembros; el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones (art. 165 CE).

- Composición: se compone de **12 miembros** (magistrados del TC) **nombrados por el rey**, siendo elegidos de la siguiente forma (21):

(1). Poder ejecutivo: 2 a propuesta del Gobierno.

(2). Poder legislativo (Congreso): 4 a propuesta del Congreso por **mayoría de 3/5** de sus miembros (23).

(3). Poder legislativo (Senado): 4 a propuesta del Senado con idéntica **mayoría (3/5)**.

(4). Poder judicial: 2 a propuesta del CGPJ por **mayoría 3/5**.

- **Nombrados** entre juristas de reconocida competencia que sean o hayan sido, magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, con más de 15 años de ejercicio profesional.

- **Designados** por un período de **9 años**, no existiendo límite de edad. Renovándose en sus terceras partes (4 miembros) **cada 3 años** (cada 3 años hay 4 miembros que entran y que salen respectivamente).

- Incompatibilidades:

(1). Con todo **mandato representativo**.

(2). Con los **cargos políticos o administrativos**.

(3). Con el desempeño de **funciones directivas** en

- un **partido político** o

- en **un sindicato** y con el empleo al servicio de los mismos.

1. Art. 149: competencias EXCLUSIVAS del Estado (32).

2. Presidente TC: elegido por el pleno, 3 años, reelegible una vez.

3. TC: 12 miembros → 4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ.

4. Mandato 9 años, renovación por tercios cada 3 años.

(4). Con el **ejercicio de las carreras judicial y fiscal**, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

Además, los miembros del TC tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

- Presidente: será elegido por el pleno en votación secreta y nombrado por el rey, para un **periodo de 3 años**, siendo reelegible una sola vez.

- Por el mismo procedimiento es elegido el vicepresidente, que sustituye al presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo legal.

COMPETENCIAS 22**:**

2 **- Recurso de inconstitucionalidad:** contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (tanto del Estado como de las CC. AA.). Podrán interponer este recurso:

a) El presidente del Gobierno.

b) Defensor del Pueblo.

3 c) 50 diputados.

d) 50 senadores.

e) Los órganos colegiados ejecutivos de las CC. AA.

f) Las asambleas legislativas de las CC. AA.

- Cuestión de inconstitucionalidad:

- Puede ser propuesta por cualquier juez o tribunal:

- de oficio o

- a instancia de parte,

- Que considere que una **norma con rango de ley,** aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda **ser contraria** a la CE.

- Debe ser planteada **una vez concluido el procedimiento** y **dentro de plazo** para dictar sentencia.

- El juez resolverá mediante auto no recurrible en un plazo de **3 días**.

5 **- Recurso de amparo constitucional** 20**:** protege frente a las violaciones de los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 29 y 30.2 CE, originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o vía de hecho de los poderes públicos así como de sus funcionarios o agentes.

Modalidades de recurso de amparo:

a) Contra decisiones parlamentarias.

b) Contra decisiones gubernativas y administrativas.

c) Contra decisiones judiciales.

- Conflictos de competencia entre el Estado y las CC. AA. o de los de estas entre sí.

- Impugnación por el Gobierno de las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier órgano de las CC. AA.

- Declaración de constitucionalidad de los tratados internacionales.

- Recursos de amparo electoral.

- Demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

T. X. REFORMA CONSTITUCIONAL

La iniciativa de reforma constitucional corresponde:

(1). Al Gobierno.

(2). Al Congreso.

(3). Al Senado.

(4). A las asambleas legislativas de las CC. AA.

Reforma de una parte no esencial (art. 167 CE) 20

1 - Exige la **mayoría de 3/5 de cada Cámara**.

- **Si no se obtuviera** esta mayoría

- se intentará obtener el acuerdo mediante una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto para su votación en el Congreso y en el Senado.

- **Si no se lograra el acuerdo** mediante el procedimiento anterior, y siempre que se hubiera obtenido la **mayoría absoluta** del Senado, el Congreso por mayoría de **2/3** podrá aprobar la reforma.

- Una vez que se ha aprobado la reforma será sometida a **referéndum** para su ratificación cuando así lo solicite, dentro de los **15 días** siguientes a su aprobación, **1/10** de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 22

Reforma de una parte esencial (art. 168 CE)

4 - Cuando se propusiera la revisión **total** de la Constitución

- Una parte que afecte al **título preliminar, al capítulo segundo, sección 1º del título I, o al título II**,

- Se exigirá una **mayoría de 2/3 de cada Cámara** y la disolución inmediata de las Cortes.

- Las nuevas Cámaras que se constituyan deberán **ratificar** la decisión de principio tomada por las anteriores, para lo que no se exige cuórum especial.

- Las Cámaras deberán tramitarlo por el **procedimiento legislativo ordinario**, debiendo obtener en ambas el voto favorable de los **2/3** de sus miembros para su aprobación.

- Aprobada la reforma **deberá ser sometida a referéndum** para su ratificación.

- **No procederá la reforma** de la Constitución en tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.

Abarca: títulos II al IX. Regula y establece la organización política y jurídica del Estado. Se señalan los principales órganos del Estado; la Corona, las Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado), el Gobierno, etc. y se señalan cuáles son sus funciones.

1. Reforma ordinaria (167): 3/5 de cada Cámara. Referéndum si lo piden 1/10 en 15 días.
2. TC: recurso de inconstitucionalidad (leyes y normas con fuerza de ley).
3. Legitimados: Pte Gobierno, DP, 50 diputados, 50 senadores, CCAA.
4. Reforma agravada (168): 2/3 + disolución + 2/3 de nuevo + referéndum obligatorio.
5. AMPARO: arts. 14-29 y 30.2 CE.

LO 3/1981 DEFENSOR DEL PUEBLO

TÍTULO I. NOMBRAMIENTO, CESE Y CONDICIONES

CARÁCTER Y ELECCIÓN (CAP. I)

Es el **Alto Comisionado de las CC. GG.** designado por estas (acreditan con sus firmas publicándose en el BOE) para la defensa de los derechos del Título I de la CE.

Para ser designado: español mayor de edad en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos 25.

- Podrá **supervisar** la actividad de la Admón. dando cuenta a las CC. GG.

- Ejercerá las **funciones** encomendadas: CE y esta ley.

- Elección: **5 años** (por las CC. GG).

- Se dirige a las CC. GG. a través de los Presidentes del C y S.

- En las CC. GG. se designa una **Comisión Mixta C-S** para relacionarse con el DP e informar en los Plenos.

  - **Reunión**: cuando lo acuerde los Presidentes C-S y para proponer a los Plenos el candidato/s a DP.

    - **Propuesto**: se convoca en **no < 10 días** la Pleno del Congreso para que la elección.

    - Designado: **mayoría 3/5**.

    - Después **mayoría 3/5** por el Senado en máx. 20 días.

    - Si no: nueva sesión de la Comisión para nuevas propuestas en máximo 1 mes. **Si 3/5 en el Congreso, Mayoría absoluta en el Senado**.

    - **Toma posesión** ante las Mesas de las Cámaras reunidas conjuntamente: prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.

    - Designado: se reune la Comisión para dar su **conformidad** previa al nombramiento de los **adjuntos** propuestos por el DP.

  - Los acuerdos: Mayoría simple.

CESE (CAP. II)

El DP puede cesar:

1. Por renuncia.

2. Expiración del plano de nombramiento.

3. Muerte o incapacidad sobrevenida.

4. Negligencia en obligaciones y deberes del cargo.

5. Condenado por delito doloso (mediante sentencia firme).

La vacante se declara por el PC en los casos **1, 2 y 3.**

En los demás casos se decide por **mayoría 3/5** mediante debate y previa audiencia del interesado. **Mientras desempeñan funciones los adjuntos**.

Vacante el cargo: se inicia procedimiento para nombramiento DP en **plazo no > a 1 mes.**

PRERROGATIVAS E INCOMPATIBILIDADES CAP. III)

El DP no está sujeto a mandato imperativo alguno.

- No recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio.

- **Goza de inviolabilidad**. **No puede** ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado: por opiniones que formule o actos en el ejercicio de competencias del cargo.

- En los **demás casos** (en el ejercicio de sus funciones): **no puede** ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito. Decisión de inculpación: Sala de lo Penal TS.

Reglas aplicables a los Adjuntos en el cumplimiento de funciones

- Incompatibilidad:

- mandato representativo, cargo político, servicio activo en Admón. Pública;

- afiliación a partido político o funciones directivas a este o sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos;

- ejercicio de carreras judicial y fiscal y

- cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

- Cese:

- dentro de los **10 días** a su nombramiento y antes de tomar posesión: de toda situación de incompatibilidad.

- en caso contrario: se entiende que no acepta el nombramiento.

- si la incompatibilidad es sobrevenida después del cargo: se entiende que renuncia en la fecha en que se hubiere producido.

ADJUNTOS (CAP. IV)

El DP está **auxiliado** por **2 adjuntos** (primero y segundo), en los que podrá **delegar** sus funciones y le sustituyen por orden (por incompatibilidad temporal y cese). 20

- El DP los **nombra y separa** previa conformidad con las Cámaras.

- **Nombramiento publicado** en el BOE.

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO

INICIACIÓN Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN (CAP. I)

El DP puede **iniciar y proseguir de oficio** o a petición de parte: investigación para esclarecer actos y resoluciones de la AP y sus agentes en relación con ciudadanos.

- Las funciones del DP **se extienden** a la actividad de ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe para la AP.

- Se puede **dirigir** al DP cualquier persona (natural o jurídica) que invoque un interés.

  - **No puede ser impedimento**: nacionalidad, residencia, sexo, edad, incapacidad, estar en prisión, etc.

  - 20 Los Diputados y Senadores, comisiones de investigación, la Mixta C-S que se relacionen con el DP, podrán solicitar la intervención del DP para la investigación (mediante escrito motivado).

1. Cese: renuncia, plazo, muerte, negligencia, condena.
2. Inviolabilidad e inmunidad. Inculpar: Sala de lo Penal del TS.
3. DP (LO 3/1981): alto comisionado de las CCGG. Mayoría 3/5 en ambas Cámaras. 5 años.
4. Designación: 3/5 Congreso y 3/5 Senado.

ESCANEA PREGUNTAS EXÁMENES OFICIALES Tema 4

- No podrán presentar quejas: ninguna autoridad adm. en asuntos de su competencia.

- La actividad del DP **no se verá interrumpida** en casos en que las CC. GG. no se encuentren reunidas o expirado su mandato.

- La declaración de los **Estados de excepción o sitio no interrumpirán** la actividad del DP, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo.

ÁMBITO DE COMPETENCIAS (CAP. II)

El DP podrá de **oficio o a instancia de parte**: supervisar por sí mismo la actividad de la CA.

- Lor órganos similares a las CC. AA. **coordinarán** sus funciones con las DP y este puede solicitar su cooperación.

- Si el DP **recibe quejas de la Admón. de Justicia**: las tiene que enviar al **MF** para que las investigue o dar traslado al **CGPJ**, según el tipo de reclamación de que se trate. 22

- El DP **velará por el respeto de los Derechos** del T.I de la CE, en el ámbito de la Admón. Militar, sin que pueda ser interferencia en el mando de la Defensa Nacional.

TRAMITACIÓN DE QUEJAS (CAP. III)

Las quejas se presentan **firmadas** por el interesado, indicando: nombre, apellidos y domicilio. En **escrito razonado**, papel común y en **plazo máximo de 1 año** 24 desde que se tenga conocimiento de los hechos.

Las actuaciones del DP **son gratuitas** y **no es preceptiva** la asistencia de abogado ni procurador. De toda queja se **acusa recibo**.

- No objeto de censura: correspondencia desde prisión, centro de detención, etc.

- No objeto de escucha o interferencia: conversaciones entre DP y delegados o cualquier persona anterior.

- El DP registra y **acusa recibo de las quejas**.

- **Si las rechaza**: lo hará en **escrito motivado**.

- **No entrará en examen individual** sobre quejas que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si se interpone demanda o recurso (ante tribunales ordinarios o TC), una vez iniciado.

- **Rechazará** las quejas anónimas y las que advierta mala fe, carencia de fundamento, pretensión.

- Sus decisiones **no son objeto de recurso**.

- Si **admite la queja**: promueve la investigación sumaria e informar. En **plazo máximo 15 días** (ampliable) se da cuenta al Organismo o Dependencia administrativa para que su jefe remita informe 23.

- **Si hay negativa**: el DP lo puede considerar **hostil y entorpecedora** de sus funciones, haciéndolo público y destacando esa calificación en el informe anual a las CC. GG.

OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN (CAP. IV Y V)

Obligación legal de todo PP de prestarle, con carácter **preferente y urgente**, la colaboración que precise para sus investigaciones e inspecciones 24.

- Podrá solicitar documentos que considere necesarios, (incluidos secretos) en cuyo caso, la su **no remisión** deberá ser **acordada en CM** y se acompañará de una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio.

- Si un doc. secreto no se remite y puede afectar de forma decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la **comisión mixta Congreso-Senado**.

RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS (CAP. VI)

Si actuaciones revelan que la **queja ha sido originada** por el *abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario*: el DP podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio.

- Con la misma fecha se da traslado al superior jerárquico, con las sugerencias que considere oportunas.

*La persistencia en una actitud **hostil o entorpecedora** de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de cualquier Organismo, funcionarios, directivo o persona al servicio de la AP podrá ser objeto de un **informe especial**, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual*

Si el DP tiene conocimiento de una **conducta/hechos delictivos**: lo pone en **conocimiento del FGE**. Este informa al DP **periódicamente** del trámite en que se hallan estas actuaciones. También podrán en conocimiento las **irregularidades administrativas** de que tenga conocimiento el **MF**. 22

El DP podrá, de oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito

GASTOS A PARTICULARES (CAP. VII)

Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los particulares que **no hayan promovido** la queja al ser llamados a informar por el DP, serán correspondidos con cargo a su presupuesto una vez justificados debidamente.

TÍTULO III. RESOLUCIONES

CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES (CAP. I)

- El DP **aún no siendo competente** para modificar o anular actos y resoluciones de la AP, puede sugerir modificación de criterios a utilizar. 21

- Si llega al convencimiento de que el cumplimiento de la norma puede **provocar situaciones injustas**, puede sufrir la modificación de la misma.

- Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el DP podrá instar a las autoridades administrativas, la inspección y sanción.

- El DP **está legitimado** para interponer **recursos de inconstitucionalidad y de amparo**.

- Podrá formular a autoridades y funcionarios: recomendaciones, recordatorios de deberes, sugerencias para medidas.

1. Quejas: por escrito firmado, en 1 año, gratuitas, sin abogado ni procurador.

2. Se rechazan: anónimas, mala fe o con proceso judicial pendiente.

3. Admitida la queja: informe del organismo en 15 días.

(1) Estas, tendrán que contestar en **plazo no > a 1 mes.**

- Si formuladas recomendaciones, **no se produce** medida o no se informa al DP para no adoptar medidas, el DP pondrán en conocimiento del Ministro del Dto. o sobre la máx. autoridad de la Admón., los antecedentes y recomendaciones.

  - **Si tampoco recibe justificación**, incluye tal asunto en informe anual con mención de los nombre de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado esta actitud.

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES (CAP. II)

- El DP **informará al interesado** del resultado así como de la respuesta de la Admón. o funcionario implicados (salvo que fuesen consideradas de carácter reservado o secreto).

- Si la intervención se ha iniciado de acuerdo con el art. 10.2, el DP informa al Parlamentario o Comisión que haya solicitado y al término de las investigaciones, de los resultados alcanzados.

  - Si decide **no intervenir**, razonará la desestimación.

- El DP comunicará el **resultado positivo o negativo** de sus investigaciones a la autoridad o funcionario acerca de la cual se haya suscitado.

(3) **INFORME A LAS CORTES GENERALES (CAP. III)**

- El DP en su **informe anual** dará cuenta del: 20
  - nº y tipo de quejas.
  - de las que hayan sido rechazadas y causas.
  - objeto de investigación y resultado de las mismas.
  - especificación de sugerencia o reclamaciones admitidas.

- **No constarán**: datos personales que permitan la pública identificación de los interesados (salvo actitud hostil).

- **Contendrá**: un anexo con destino a las CC. GG., en el que se hace constar la liquidación del presupuesto en el periodo que corresponda.

- **Un resumen del informe será expuesto oralmente** por el DP ante los Plenos de las Cámaras (pueden intervenir los grupos parlamentarios para fijar su postura).

TÍTULO IV. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

PERSONAL (CAP. I)

- El DP podrá designar libremente los asesores (dentro de límites presupuestarios).

- Las personas al servicio del DP y mientas permanezcan en el mismo, se consideran como **persona al servicio de las Cortes**.

- En casos de funcionarios **provinientes de la AP** se les **reserva plaza y destino** que ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del DP, y se les **computará**, el tiempo transcurrido en esta situación.

- **Adjuntos y asesores cesan automáticamente** en el momento de toma de posesión del nuevo DP designado por las CC. GG.

DOTACIÓN ECONÓMICA (CAP. II)

- Para el funcionamiento del DP: constituirá una partida en los Presupuestos de las CC. GG.

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (DF ÚNICA)

- El DP ejercerá las funciones del MNPT de conformidad con la CE, esta Ley y el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 22

- Se crea un **Consejo Asesor** como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del MNP, que será **presidido por el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue** las funciones previstas en esta disposición. El Reglamento determinará su estructura, composición y funcionamiento.

LO 1/1982 PROTECCIÓN CIVIL DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN

(2) **Estructura**: 2 capítulos y 9 artículos. 1 DD y 2 DT.

DISPOSICIONES GENERALES (CAP. I)

PROTECCIÓN CIVIL DE LOS DERECHOS (ART. 1)

El derecho H.P. **protegido civilmente** frente a todo género de intromisiones ilegítimas. 25

El **carácter delictivo** de la intromisión **no impedirá** el recurso al procedimiento de tutela judicial previsto en el artículo 9. Se aplica esta ley para determinar la resp. civil derivada del delito 25.

(4) El derecho H.P. **es irrenunciable, inalienable e imprescriptible** 24. La renuncia a la protección será nula (salvo autorización o consentimiento del art. 2)

DELIMITACIÓN (ART. 2)

La protección civil H.P. quedará **delimitada** por las leyes y usos sociales (atendiendo al ámbito que mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia) 23.

No se apreciará la intromisión ilegítima: expresamente autorizada o cuando haya consentimiento expreso.

- Este **es revocable** en cualquier momento (deben indemnizarse daños y perjuicios causados).

(5) **CONSENTIMIENTO DE MENORES E INCAPACES (ART. 3)**

Deberá prestarse por ellos si sus condiciones de madurez lo permiten. En otro caso, se debe **de otorgar mediante escrito** por su representante legal (obligado a poner en conocimiento del MF). Si en el plazo de **8 días** el MF se opusiere, resolverá el Juez.

FALLECIDOS (ART. 4)

Las acciones de protección civil H.P. de una **persona fallecida** corresponde a la designada en su **testamento**.

- Puede recaer en una persona jurídica.

- Si no existe o fallece la designada: legitimados **cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos.**

- Si faltan todos: corresponde al MF (podrá actuar de ofi-

1. Autoridades contestan recomendaciones en 1 mes.

(2) 2. LO 1/1982 · HONOR, INTIMIDAD Y PROPIA IMAGEN: 2 capítulos y 9 artículos.

3. Informe anual a las CCGG: nº de quejas, rechazadas, resultados, sin datos personales.

(4) 4. Derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

(5) 5. Menores: consienten si tienen madurez; si no, su representante + MF (8 días).

cio o a instancia de persona interesada). Si **no ha pasado + 80 años** desde el fallecimiento.

- **Mismo plazo** si la designada es una persona jurídica.

- En caso de **intromisión ilegítima** en derechos de víctimas de delito del art. 7.8: legitimado el ofendido o perjudicado (ejercido o no acción penal o civil).

- **También**: **MF**.

- En caso de **fallecimiento**: lo mismo que antes.

SUPUESTO DE VARIOS PARIENTES VIVOS (ART. 5)

Si sobreviven varios parientes, cualquiera puede ejercer las acciones. Lo mismo cuando sean varias personas designadas en el testamento.

SUPUESTO TITULAR FALLECE (ART. 6)

Si el titular fallece sin ejercitar por sí o por representante las acciones, estas pueden ejercitarse por las personas del art. 4.

- Las mismas pueden continuar la acción ya entablada cuando el titular falleciere.

PROTECCIÓN CIVIL HIPI (CAP. II)

INTROMISIONES ILEGÍTIMAS (ART. 7)

- **Emplazamiento** (en cualquier lugar): aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.

- **Utilizar aparatos** de escucha, dispositivos ópticos u otro para conocer la vida íntima o manifestaciones, cartas privadas, así como su grabación, registro o reproducción.

- **Divulgación de la vida privada** de una persona o su familia que afecten a su reputación, buen nombre, y revelación o publicación de cartas, memorias o escritos íntimos.

- **Revelación de datos privados** a través de actividad profesional u oficial de quien los revela.

- **Captación, reproducción o publicación**: foto, filme u otro medio de la imagen de una persona en lugares/momentos de su vida privada o fuera (salvo casos art. 8.2)

- **Utilización** del nombre/voz/imagen para publicidad.

- **Imputación** de hechos o manifestación de juicios de valor que lesionen la dignidad de otra persona (menoscabando su fama o atentando contra su estimación).

- **Utilización** del delito en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública o provecho económico, o divulgación de datos falsos sobre delitos cuando suponga menoscabo de dignidad de las víctimas.

NO INTROMISIONES ILEGÍTIMAS (ART. 8)

No serán las actuaciones autorizadas/acordadas por la Autoridad **ni cuando** predomine un **interés histórico, científico o cultural** relevante.

El derecho a la propia imagen **no impedirá**:

a) Captación, reproducción o publicación cuando sean personas que ejerzan cargo público o profesión y la imagen se capte durante un acto público.

b) Utilización de caricaturas.

c) Información gráfica sobre un suceso si la imagen aparece como accesoria.

a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

TUTELA JUDICIAL (ART. 9)

Podrá recabarse 23**:** por las **vías procesales ordinarias o por art.** 53.2 CE (Garantías preferente y sumaria) 24.

- También: **recurso de amparo** ante el TC.

La **tutela judicial comprenderá** la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate:

a) El **restablecimiento** del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con:
- la declaración de la intromisión sufrida,
- el cese inmediato de la misma y
- la reposición del estado anterior.

En caso de intromisión en el derecho al honor (sin perjuicio del derecho de réplica):

- la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.

b) **Prevenir** intromisiones inminentes o ulteriores 23.

c) **Indemnización** de los daños y perjuicios causados.

d) La **apropiación** por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.

Estas medidas **se entenderán sin perjuicio** de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad.

- La **existencia de perjuicio se presumirá siempre** que se acredite la intromisión ilegítima.

- La **indemnización** se extenderá al **daño moral** (se valora según circunstancias y gravedad de la lesión producida según audiencia o difusión).

- El **importe** de la indemnización por el daño moral, en el caso de art. 4.1 a .3: personas del aptd. 2 y, en su defecto, a sus **causahabientes**, en la proporción en que la sentencia estime que han sido afectados.

- En los casos del artículo 6, la indemnización se entenderá comprendida en la **herencia** del perjudicado.

- En el **caso del art. 4.4.: ofendidos o perjudicados** por el delito que hayan ejercitado la acción.

De haberse ejercitado por el MF, éste podrá solicitar la indemnización para todos los perjudicados que hayan resultado debidamente identificados y no hayan renunciado expresamente a ella.

- Las acciones de protección frente a las intromisiones ile-

1. Fallecidos: acciones del designado en testamento; si no, cónyuge/descendientes; MF hasta 80 años.

2. Art. 9: tutela: cese, indemnización, publicación de sentencia. Vía ordinaria, 53.2 y amparo.

3. Art. 7: intromisiones: escuchas, imagen, datos privados, nombre/voz en publicidad...

4. Art. 8: no es intromisión si la autoriza la ley o hay interés histórico/científico.

1ª gítimas **caducarán transcurridos 4 años** desde que el legitimado pudo ejercitarlas 23.

DISPOSICIONES

DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley Orgánica

TRANSITORIA 1

Derogada (por la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre).

TRANSITORIA 2

En tanto no sean desarrolladas las previsiones del artículo 53.2 de la Constitución sobre establecimiento de un procedimiento basado en los **principios de preferencia y sumariedad**, la tutela judicial de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se podrá recabar, con las peculiaridades que establece esta ley sobre legitimación de las partes, por cualquiera de los procedimientos establecidos en las Secciones II y III de la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.

Agotado el procedimiento seguido, quedará **expedito el recurso de amparo constitucional** en los supuestos a que se refiere el capítulo I, del Título III de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional.

1. Las acciones caducan a los 4 AÑOS.

MARGEN IZQUIERDO (NOTAS / SELLOS)

MARGEN EXTENDIDO (ESTUDIO)

RESUMEN · TEMA 4 · CONSTITUCIÓN 1978

- Fechas: ref. 6-XII · sanción 27-XII · BOE/vigor 29-XII-1978
- Valores: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político
- Estructura: 169 arts. · dogmática (prel.+I) · orgánica (II-IX) · reforma (X)
- Detención preventiva: máx. 72 h (art. 17)
- Amparo TC: arts. 14-29 y 30.2 · Cap. III no vinculante
- Suspensión derechos (55): excepción o sitio, NO alarma
- Rey: inviolable, actos refrendados, mando supremo
- Congreso 300-400 · SULISD · 4 años · Senado 4 por provincia
- Leyes orgánicas: mayoría absoluta del Congreso
- Dto.-ley: convalidar en 30 días · ILP: 500 000 firmas
- Moción de censura: absoluta, 1/10, candidato, 5 días
- Disolución: no antes de 1 año
- CGPJ: 20 vocales + presidente, 5 años · TC: 12 miembros, 9 años
- Reforma: 167 → 3/5 · 168 → 2/3 + disolver + 2/3 + referéndum
- Defensor del Pueblo: 5 años, 3/5, quejas en 1 año
- LO 1/1982: honor, intimidad e imagen; acciones caducan a los 4 años